

Số: 87/2026/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 16 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14;

Căn cứ Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP;

Xét Tờ trình số 909/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra số 155/BC-BPC ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng

- Chi cục Quản lý thị trường;
- Công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường;
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Chế độ mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường

1. Việc mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Mẫu, quy cách phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP.

3. Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục, biển hiệu, cấp hiệu đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP.

Điều 3. Thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường

1. Thủ tục cấp lần đầu, cấp lại phù hiệu, cờ hiệu được thực hiện như sau:

a) Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường được cấp phù hiệu, cờ hiệu lần đầu hoặc cấp lại để sử dụng đúng mục đích;

b) Văn bản đề nghị cấp lần đầu, cấp lại của cơ quan, đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường. Trường hợp đề nghị cấp lại khi làm mất, hư hỏng phải có văn bản giải trình của công chức, nêu rõ lý do cấp lại, nguyên nhân mất hoặc hư hỏng.

2. Thủ tục cấp lần đầu, cấp lại, cấp hàng năm đối với cấp hiệu, biển hiệu và trang phục cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường như sau:

a) Cấp lần đầu cấp hiệu, biển hiệu, trang phục cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường theo tiêu chuẩn, niên hạn quy định;

b) Cấp hiệu được cấp lại trong trường hợp công chức có sự thay đổi về chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức hoặc cấp hiệu bị hư hỏng, bị mất;

c) Biển hiệu được cấp lại trong trường hợp bị hư hỏng, bị mất;

d) Cấp hàng năm trang phục cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường theo tiêu chuẩn, đối tượng, số lượng, niên hạn theo quy định;

đ) Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu, cấp hàng năm, cấp lại cấp hiệu, biển hiệu, trang phục cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường, gồm: Văn bản đề nghị và danh sách đề nghị cấp lần đầu, cấp hàng năm, cấp lại của cơ quan, đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường. Trường hợp công chức có sự thay đổi về

chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức thì phải có quyết định bổ nhiệm chức vụ, bổ nhiệm ngạch công chức. Trường hợp đề nghị cấp lại khi làm mất, hư hỏng phải có văn bản giải trình của công chức, nêu rõ lý do cấp lại, nguyên nhân mất hoặc hư hỏng.

3. Quản lý, theo dõi cấp phát

a) Việc cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, niên hạn theo quy định tại Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP. Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức quản lý, cấp phát, theo dõi và sử dụng phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 13 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP;

b) Trường hợp phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường được cấp bị hư hỏng, bị mất vì nguyên nhân khách quan thì được cấp lại theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

c) Trường hợp phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường được cấp bị hư hỏng, bị mất không phải do nguyên nhân khách quan thì công chức có văn bản đề nghị cấp lại theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này và phải chịu chi phí mua sắm theo quy định của pháp luật;

d) Trường hợp công chức thôi việc, buộc thôi việc, chuyển công tác thì phải nộp lại phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Quản lý thị trường đã được cấp trước khi nghỉ việc, chuyển công tác.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí mua sắm, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm hoặc theo đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

Thời điểm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, và trang phục đã được cấp phát trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực dùng để tính niên hạn mua sắm, cấp phát lần sau.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2026.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

4. Trường hợp văn bản viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật – Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các phường, xã;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai;
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH



Rah Lan Chung